

징 계 사 항

1. 제 목 : 국사비 자격변동자 약국약제비 지급 부적정
2. 징계대상자 : 대전보훈병원 무기계약직 ○○○1담당 A04X
3. 징 계 종 류 : 해임 ('16년 '위탁감면진료비 관리업무 부적정' 중징계 감사처분 고려)
4. 징 계 사 유

위 직원은 '07. 3. 2. 대전보훈병원 ◆□부 계약직으로 입사하여 '08.12.31.까지 ◆□부 서무업무를 하였고, '09. 1. 1.부터 '16. 1.24.까지 감면위탁진료비와 본원 약국약제비 지급업무와 '16.1. 25.부터 '16. 3. 7까지 ◆□부 근무를 하였으며 '16. 3. 8부터 '17. 4. 30까지 휴직 후 '17. 5. 1부터 현재까지 ◆□부 서무담당을 하고 있습니다.

대전보훈병원에서는 국사비 자격변동자가 보훈병원에서 진료받고 수납한 진료비 및 약제비 본인 일부부담금에 대해 환자 또는 보호자가 환불을 신청하면 자격 및 지원 범위를 점검하여 본인 일부 부담금을 환불하고 있습니다.

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제9조제1항 및 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조의3에 보상을 받을 권리는 국가유공자 및 그 유가족이 되려는 사람이 대통령령이 정하는 바에 따라 국가보훈처장에게 등록을 신청한 달부터 발생하는 것으로 명시 되어 있습니다.

또한, 「국가보훈대상자 의료지원 규정(국가보훈처 고시)」 제24조에 따르면 국가유공자와 그 유족 또는 가족에 해당하는 자가 되기 위하여 등록신청 한 때부터 등록결정 이전까지의 보훈병원 진료(보훈병원에서 처방한 약국 약제비를 포함한다)에 소요된 비용은 국가가 지원한다고 명시 되어 있습니다.

따라서 대전보훈병원에서는 국사비 자격 변동자에 대한 진료비 및 약제비 환불을 처리할 경우 관련 법령 및 제규정에 따라 자격 및 지원범위 등을 충분히

점검하여 환자에게 지체 없이 지급하여야 합니다.

가. 약국약제비 환불금 지급 부적정

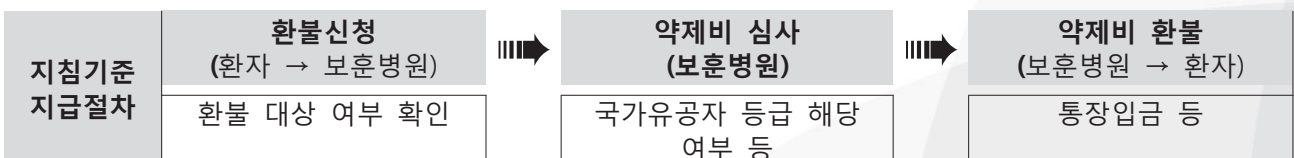
공단 「진료비 환불업무 처리지침」 제4조 제1항에 따르면 진료비 환불은 진료비 환불신청서와 해당자 본인 또는 보호자임을 명확히 확인할 수 있는 증빙서류를 받은 후 해당자 본인 또는 보호자 명의의 금융기관의 예금계좌 입금을 원칙으로 하고 있습니다.

따라서, 보훈병원에서는 국가유공자 등급 결정 이전 진료에 대한 진료비 환불을 처리 할 경우 국가유공자 자격 및 국비 진료지원범위, 일부 본인부담율³⁾ 등을 확인하고 정당한 진료비 환불금만 환자 또는 보호자에게 직접 지급하여야 합니다.

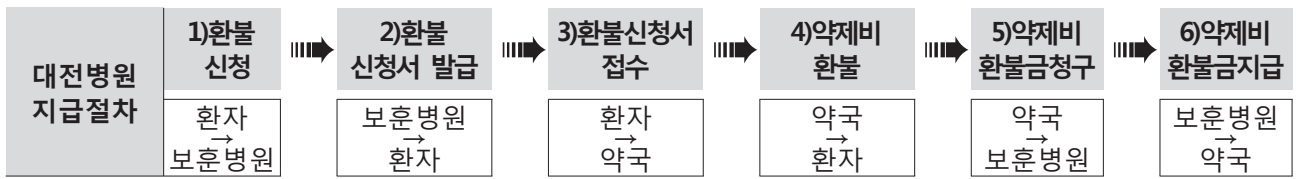
그런데, 국사비 자격변동자가 진료비 ¹⁾환불 신청하면 자격 확인 등 검토 후 병원 진료비 환불은 병원에서 직접 환자 또는 환자에게 환불금을 지급하는데, 징계대상자는 약국약제비 환불을 [그림 1]과 같이 환자에게 병원의 환불신청서를 ²⁾발급한 후 약국에서 환불받도록 ³⁾안내하였으며, 약국에서는 환불금을 환자에게 ⁴⁾지급하고 병원을 상대로 지급액을 ⁵⁾청구토록 하여 환자가 아닌 약국으로 환불금을 ⁶⁾지급하였습니다.

또한, 약국에서는 국비 진료지원범위 및 일부 본인부담율 등을 확인하지 않고 환불 대상기간만 확인하여 환자에게 환불금을 지급하고 병원으로 청구하면, 징계대상자는 환불금 지급의 적정성(진료지원범위 및 일부 본인부담율) 검토 없이 약국으로 청구액 전액을 지급하여 환불금이 과다 집행되는 결과를 초래하게 되었습니다.

[그림 1] 대전보훈병원 약제비 환불절차



3) 일부본인부담대상자 : 국가유공자 7급('12. 7. 10이후) 및 고엽제 경도('16. 6.23이후)는 상이처외의 진료비에 대한 본인부담율 20%, 고엽제 등외자는 상이처 이외에 대한 진료비 전액 본인부담율 100%



따라서 위 징계대상자는 [표 1]와 같이 '09. 2. 9. ~ '13. 2. 14.동안 14회 8곳의 약국에서 청구한 약국약제비 환불금 4,902,280원을 국비 진료지원 대상범위(상이처 진료)의 검증 없이 본인 부담해야 할 비용을 공제하지 못하고 약국약제비 환불금 전액을 환자가 아닌 약국으로 지급하였습니다.

[표 1] 국사비 자격변동자 약국약제비 환불금 내역

(단위 : 원)

집행일자	B1 약국	B2 약국	B3 약국	B4 약국	B5 약국	B6 약국	B7 약국	B8 약국	합계
2009-02-09							662,450		662,450
2009-06-04							458,630		458,630
2009-08-14						5,400			5,400
2009-09-21							1,051,020		1,051,020
2010-01-15							775,960		775,960
2010-03-22	242,140				256,730				498,870
2010-09-30							263,570		263,570
2010-11-30							402,070		402,070
2011-01-31		150,400							150,400
2011-02-23				42,010					42,010
2011-05-31							188,930		188,930
2011-06-30							233,570		233,570
2011-07-29			94,600						94,600
2013-02-14								74,800	74,800
합계	242,140	150,400	94,600	42,010	256,730	5,400	4,036,200	74,800	4,902,280

나. 약국약제비 환불금 지급 지연

「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제8조 제1항4)에 따르면 보훈공단은 국가가 부담하는 비용을 결정하고 해당 위탁병원 또는 약국에 지체 없이 지급하도록 규정하고 있으며, 공단 「진료비 환불업무 처리지침」 제4조 제4항에 따르면 환불 청구를 받은 날부터 14일 이내에 진료내역을 심사하여 환불하도록 명시되어 있습니다.

4) 제8조(비용의 지급 및 재청구) ① 보훈공단은 ●○13의 심사결과통보서를 송부 받은 때에는 국가가 부담하는 비용을 결정하여 해당 위탁병원 또는 약국에 지체 없이 지급하여야 한다.

따라서 '가' 사항과 같이 병원의 안내로 발생한 약국의 환불금 청구금액에 대해서는 관련 고시 및 제규정을 준용하여 국가가 부담하는 비용이 확정 또는 심사가 완료되면 지체 없이 지급하여야 합니다.

그런데 징계대상자는 '가' 사항의 절차로 약국약제비 환불업무를 처리하면서 문전약국인 B07약국에 '11. 6.30. 233,570원을 지급한 이후 '11.12.21.~'14. 9.24.까지 약국에서 청구한 1,195건 11,899,110원 약제비를 감사일 종료일('17. 7월) 기준 최장 5년 7개월 동안 환불금 청구분 전액을 미지급하였으며, 미지급 사유에 대해서도 상급자에게 보고하지 않고 청구서류를 방치하고 있었습니다.

[표 2] 약국 약제비 환불금 미지급 현황

(단위 : 원)

청구일	'11.12.21.	'12. 4.18.	'12. 6.27.	'12.10. 4.	'12.10.22	'13. 6. 4.	'13.10.31.
건수	70	20	49	460	48	76	80
금액	1,017,500	1,045,910	908,370	2,022,700	883,970	796,710	907,340
청구일	'13.12.11.	'14. 1.16.	'14. 3.28.	'14. 6.13.	'14. 7.29.	'14. 9.24.	합계
건수	83	36	51	94	60	48	1,195
금액	861,080	211,420	664,010	1,185,700	563,700	830,700	11,899,110

다. 약국 약제비 환불금 청구서류 방치 등 관리 부적정

「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」제18조 제1항에 따르면 문서는 처리 부서에서 접수하여야 하며, 접수한 문서에는 접수일시와 등록번호를 전자적으로 표시하되, 종이문서인 경우에는 접수인을 찍고 접수일시와 접수등록번호를 적도록 명시되어 있습니다.

따라서, 외부에서 통보된 문서에 대해서 접수일시와 접수등록번호를 기재 하고 문서를 접수해야하며, 접수된 문서는 결재권자의 서명을 받아야 하고, 특히 회계와 관련된 청구서류에 대해서는 관련 증빙서류 미비 등을 확인한 후 지급 지연 등의 문제가 발생하지 않도록 반드시 문서접수를 하여야 합니다.

그런데, 징계대상자는 B07약국에서 '11.12.21.~'14. 9.24. 13회 청구한 11,899,110원의 서류를 확인한 결과, 청구서류를 접수하지 않았고 또한, 결재권자에게 서명도 받지 않고 캐비닛에 방치하여 상급자가 인지할 수 없도록 청구서류를 관리 하였으며, 방치된 청구서류의 증빙을 확인한 결과, [표 3]과 같이 '11.12.21 등 5회 277건 3,373,670원의 청구서는 병원에서 발급한 환불신청서 없이 부실하게 서류를 보관하고 있었습니다.

[표 3] 환불신청서 증빙서류 첨부 현황

(단위 : 건/원)

구분	건수	금액	비고
환불신청서 첨부	918	8,525,440	
환불신청서 미첨부	277	3,373,670	'11.12.21. / '12. 4.18. '14. 6.13. / '14. 7.29. / '14. 9.24.
합계	1,195	11,899,110	

5. 징계대상자의 주장 및 판단

'2016. 3월 대상자는 육아휴직에 들어가면서 후임자에게 업무와 관련하여 A4 2장의 인계인수서를 작성하였으며 후임자가 업무에 대한 질의를 하면 대면 또는 유선 상으로 설명을 하였다고 하며, 약국약제비 환불금에 대해서 구두 상으로 1곳의 캐비닛 안에 있는 약국약제비 환불금 청구서류는 지급하면 된다고 인계인수 하였기 때문에 본인의 역할은 다하였다고 주장하고 있습니다.

그러나 인계인수서를 확인한 결과, 약국약제비 및 지정위탁병원의 위탁감면 진료비 지급업무에 대한 업무내용만 있고, 약국약제비 환불처리 업무에 대한 내용과 주요 미결사항인 약국약제비 환불금에 대한 정확한 미지급 내역도 관리 하지 않고 있었으며,

후임자에게 환불금 청구서류를 명확하게 확인시키지도 않고 서류의 위치만 알려 준 것을 인정한 사실과 지급대장도 별도로 관리하지 않고, 지급과 미지급 서류를 구분할 수 없는 상태로 함께 보관하여 지급 및 미지급 여부를 판단할 수 없어서 후임자가 캐비닛안의 서류만으로는 약제비를 지급할 수 없는 상태인데도 인수인계를 다했다는 대상자의 주장은 받아들이기 어렵습니다.

또한, 대상자의 다른 업무인 지정위탁병원의 위탁감면진료비 지급도 최고 5년 이상 지급이 지연되어 있는 상태이고, B07약국에서 매월 발생하는 약국약제비 지급 금액이 크기 때문에 우선 지급하고, 약국약제비 환불금은 약국과 협의하여 지급을 지연시켰다고 주장을 하고 있으나,

B07약국 관계자는 대상자에게 환불금을 지속적으로 지급 요청하였으나, 금액이 큰 약국약제비 지급이 지연될 경우, 약품대금 지급 등 약국 운영에 문제가 될 것으로 판단하여 무리한 요구는 하지 않은 것으로 확인되었고, 환불금 지급 지연 등 업무에 대한 문제가 발생이 예상될 경우 상급자에게 보고 후 지시에 따라 업무를 수행하여야 함에도 불구하고, 상급자에게 보고하지도 않고 대상자가 임의로 결정하여 약국에 일방적으로 통보하고 지급을 지연하여 대상자의 주장은 정당성이 결여됩니다.

6. 문책요구 양정

환불금을 환자 또는 보호자에게 환불하지 않고 약국으로 지급하는 행위는 「진료비약제비 환불처리 업무지침」 제4조에 대한 위반사항이고, B07약국의 12백만 원 상당 환불금을 최장 5년 7개월 동안 지급을 지연한 행위는 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반사항이며, 청구서류를 문서접수하지 않고 결재권자의 서명도 받지 않고 관리한 행위는 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제18조에 대한 위반사항으로 대상자는 업무를 태만하게 처리하여 징계사유에 해당되며,

특히, '16년 대전종합병원 종합감사 “위탁감면진료비 관리업무 부적정”으로 중징계 처분된 사항을 감안한다면 수년간 진료비 지급 지연과 미지급된 위탁감면진료비 및 약국약제비 환불금의 금액이 상당하기 때문에 비위 의도가 중하고 중과실에 해당되어 「인사규정」 제53조 제1호, 제6호의 중징계사유에 해당합니다.

7. 조치할 사항

대전보훈병원장은 공단 「인사규정」 제12조 및 「감사규정」 제32조 규정에 따라 대상자를 중징계처분(해임)하시기 바랍니다.

이 하 여 백

2017. 9. .

감 사 ♥ ★ ♥